



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°124 Reg. Delibere	OGGETTO Ricorso al Ministero della giustizia Commissariato usi civici della Calabria Cz proposto dal comune di Borgia .- Atto di indirizzo.-
Del 25/11/2020	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2020** Addì **25** Del mese di **novembre**

Alle ore **13:20** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI**
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI*
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale D.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in videoconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che il Comune di Borgia, rappresentato e difeso dall'avv. Lidia Cervadoro del foro di Lamezia Terme, ha proposto ricorso al Ministero della Giustizia – Commissariato Usi Civici della Calabria – Catanzaro, contro il Comune di Squillace, affinché il citato Commissario voglia disporre un accertamento circa la sussistenza o meno, all'attualità, della demanialità e soggezione ad uso civico delle zone denominate "La Roccelletta" e "La Roccella", ricadenti in territorio amministrativo del Comune di Borgia;

Ritenuto che il Comune di Squillace debba opporsi al predetto ricorso, facendo valere le proprie ragioni;

Rilevata la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

Dato atto che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 i quanto trattasi di atto di mero indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché il Comune di Squillace proponga opposizione avverso il ricorso proposto dal Comune di Borgia al Ministero della Giustizia – Commissariato Usi Civici della Regione Calabria - Catanzaro, per il tramite di un professionista individuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;*
- 2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;*
- 3. di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura ;*

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

IL PRESIDENTE

F.TO (dr. Pasquale MUCCARI)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Giuseppina FERRUCCI

20 GEN 2021

